

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/3868/25

הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון – מרחב מוגן דירתי ביישובים סמוכי גבול), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 11ג. 1. בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951¹ אחרי סעיף 11ב יבוא :

"מרחב מוגן דירתי 11ג. על אף האמור בהוראות לפי סעיף 11ב, ביישובי ביישובים סמוכי גבול עוטף רצועת עזה וביישובים בגבול הצפוני עד למרחק של 20 קילומטרים מהגבול, יהיה ניתן לכלול במרחב מוגן דירתי מטבח, חדר אמבטיה או חדר שירותים; בסעיף זה, "מרחב מוגן דירתי" – מקלט במתכונת מרחב הבנוי בתוך מעטפת מבנה, המיועד להגן על החוסים בו בפני התקפה, והממוקם בתחום דירה והמיועד לשרת את דיירי הדירה בלבד."

דבריו הסבר

מרחב מוגן דירתי הוא מבנה או מקום שנועד לספק מענה למצבי חירום כמו ירי רקטות וטילים. מבנה זה הוא המרחב המוגן המועדף בעת קבלת התרעה על ירי רקטות וטילים, מכיוון שהוא נמצא בתוך המבנה וניתן להגיע אליו במהירות יחסית. בעת מצב חירום נכנסים דיירי הבית למרחב המוגן הדירתי ושוהים בו עד לחלוף הסכנה. לעיתים זהו זמן בן שעות ספורות או לילה שלם ולעיתים מספר ימים עם הפוגות. לדאבונו העורף במדינת ישראל הופך לחזית ותושבי ישראל הופכים למטרה רכה מצד אויבינו מצפון ומדרום. ביישובי עוטף עזה שוהים דיירי הבית ימים ולעיתים שבועות במרחבים מוגנים מחשש סביר לאירוע בטחוני. לפי תקנות 197א ו-199 לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן–1990, שטחו המינימלי של מרחב מוגן דירתי מוגדר להיות 9 מ"ר וכן חל איסור לעשות במרחב המוגן שימוש כמטבח, חדר אמבטיה או חדר שירותים. הצעת חוק זו נועדה לאפשר לכלול מטבחון או חדר אמבטיה במרחב המוגן הדירתי, נוכח האפשרות לשהייה ממושכת בהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)